

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1292/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด เพชรบุรี
นาย ชาวลิต พุ่มไสว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 72

ผู้ตายมีอาการเมาสุรา เข้าไปก่อ เหตุ ด่า ว่าจำเลยถึง ในบ้านจำเลยด้วย ถ้อยคำหยาบคายและใช้ อาวุธปืนลูกซองยาวยิงจำเลยก่อน 1 นัด แล้วต่าง ยื้อแย่ง อาวุธปืนสั้น จำเลยใช้ อาวุธปืนที่แย่งได้ ยิงผู้ตายซึ่ง ไม่มีอาวุธใด อยู่ในมือ ขณะนั้น แม้ไม่มีภยันตรายซึ่ง เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อ กฎหมายและเป็น ภยันตรายที่ใกล้จะถึงต่อ จำเลยอันจะทำให้จำเลยอ้างเหตุป้องกันตน โดย ชอบ ด้วย กฎหมายได้ แต่ จำเลยยิงผู้ตายเพราะเหตุผู้ตายกระทำการอันถือ ได้ว่าเป็นการ ช่มเหิงจำเลยอย่างร้ายแรงด้วย เหตุอันไม่ เป็นธรรมและจำเลยยิงผู้ตายในเวลาต่อเนื่องกัน ดังนี้ เป็นการกระทำผิดโดยบันดาลโทสะตาม ป.อ. มาตรา 72.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288และริบ
ของกลาง

จำเลยให้การต่อสู้อ้างเหตุป้องกัน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 72 ให้ลงโทษจำคุก 6 ปี คำให้การจำเลยในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้าง จึงลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 4 ปี 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ กระสุนปืนของกลางมิใช่ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทำความผิด จึงไม่ริบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์และจำเลยแล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2527 เวลาประมาณ 16 นาฬิกา นายสุวิทย์ สว่างจิตต์ ผู้ตายซึ่งเป็นช่างกรรมชลประทานประจำเขื่อนทุ่งขาม ตำบลนาอาจ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีอาการเมาสุราได้ไปคุยและเกิดโต้เถียงต่อสู้กับจำเลยที่ชั้นล่างของบ้านพักจำเลยภายในบริเวณเขื่อน จำเลยได้ใช้อาวุธปืนสั้นขนาด .22 ของจำเลยยิงถูกผู้ตายที่เหนือศีรษะกระสุนปืนฝังในถึงแก่ความตาย คดีมีปัญหว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่...เห็นว่า ตามพฤติการณ์ที่ผู้ตายมีอาการเมาสุราเข้าไปก่อเหตุ ด่าว่าจำเลยถึงในบ้านด้วยถ้อยคำหยาบคาย และใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงจำเลยก่อน 1 นัด แล้วต่างยื้อแย่งอาวุธปืนสั้น จำเลยใช้อาวุธปืนที่แย่งมาได้ยิงผู้ตายซึ่งไม่มีอาวุธใดอยู่ในมือ ขณะนั้นแม้ไม่มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงต่อจำเลยอันจะทำให้จำเลยอ้างเหตุป้องกันตนโดยชอบด้วยกฎหมายได้ก็ตาม แต่จำเลยก็ได้ใช้ปืนยิงผู้ตายเพราะเหตุผู้ตายกระทำการอันถือได้ว่าเป็นการข่มเหงจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็น

ธรรมและจำเลยยังผู้ตายในเวลาต่อเนื่องกัน จึงเป็นการกระทำผิดโดยบันดาลโทสะ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 ดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยลงโทษจำเลย..."

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟูง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>